地方税法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、地方自治体の課税権、地方税の税目、賦課徴収及び納税者の権利保護に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　地方税に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「地方税」とは、州、県又は市町村等の地方自治体が課する税の総称をいうをいう。

2　この法律において「普通税及び目的税」とは、使途を特定しない普通税と、特定の費用に充てるため課する目的税をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、地方自治体の課税権、地方税の税目、賦課徴収及び納税者の権利保護に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

内務大臣及び地方自治体の長は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、内務大臣及び地方自治体の長が管理統理する。

2　内務大臣及び地方自治体の長は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　内務大臣及び地方自治体の長は、地方自治体の課税権、地方税の税目、賦課徴収及び納税者の権利保護に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

内務大臣及び地方自治体の長は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

内務大臣及び地方自治体の長の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

内務大臣及び地方自治体の長及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

内務大臣及び地方自治体の長は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

内務大臣及び地方自治体の長は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

内務大臣及び地方自治体の長は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　地方団体の課税権及び基本基準

第21条

　地方税の税目、課税標準、税率等は、すべて地方自治体の条例で定めなければならない。

第22条

　住民税（個人・法人）、事業税、不動産取得税、固定資産税、軽自動車税等を普通税とする。

第23条

　都市計画税、水利地益税、入湯税、環境性能割等を目的税として定める。

第24条

　地方自治体は、内務大臣の同意を得て、条例により独自の法定外普通税又は法定外目的税を新設できる。

第25条

　国が定める標準税率を超える税率（超過税率）を条例で定めることができる。

第26条

　その地域内に住所、居所又は事務所を有する個人及び法人は、地方税の納税義務を負う。

第27条

　国の公用財産、外交使節の公館、公益法人等の一定の事業には地方税を課することができない。

第28条

天災その他特別の事情があるときは、首長は条例の定めるところにより税を減免できる。

第29条

申告納付、普通徴収、督促及び滞納処分の通則手続を定める。

第30条

過疎地域振興等のため、特定の区域について不均一の課税を行うことができる。

第4章　個人及び法人の住民税（地方所得税）

第31条

個人住民税は、所得に応じて課する所得割と、広く均等に課する均等割から成る。

第32条

所得税法の規定に準じて算定した前年中の総所得金額を課税標準とする。

第33条

配当控除、住宅ローン控除、ふるさと寄附金控除等を所得割額から差し引く。

第34条

給与所得者については、給与支払者が毎月の給料から税額を差し引いて自治体に納入する。

第35条

事業所得者等については、年四回の納期に分けて納付書により納付させる。

第36条

法人住民税は、法人税額に応じて課する法人税割と、資本金等に応じる均等割から成る。

第37条

二以上の自治体に事務所を有する法人は、従業員の数等により課税標準を分割する。

第38条

法人は、各事業年度終了後二月以内に確定申告書を提出し納付しなければならない。

第39条

申告がないとき又は誤りがあるときは、首長が調査に基づいて税額を更正又は決定する。

第40条

申告漏れ又は不申告に対し、過少申告加算金又は不申告加算金を課する。

第5章　固定資産税及び不動産取得税

第41条

土地、家屋及び償却資産（工場の機械設備等）を課税客体とする。

第42条

毎年一月一日（賦課期日）現在において、固定資産課税台帳に登録されている所有者に課する。

第43条

内務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、適正な時価を評価する。

第44条

土地及び家屋の評価額は、原則として三年に一度見直す評価替えを行う。

第45条

二百平方メートル以下の小規模住宅用地については、課税標準を六分の一に軽減する。

第46条

登録された価格に不服がある納税者は、独立の審査委員会に審査を申し出ることができる。

第47条

売買、贈与、新築等により不動産を取得した者に対し、取得時に一度課する。

第48条

自己の居住用住宅及びその敷地を取得したときは、所要の税額軽減を行う。

第49条

固定資産税は、税額及び納期を記載した納税通知書を交付して普通徴収する。

第50条

土地三十万円、家屋二十万円、償却資産百五十万円未満の資産には課税しない。

第6章　事業税、自動車諸税及び消費関連税

第51条

第一種から第三種の法定事業を営む個人に対し、事業所得を課税標準として課する。

第52条

資本金一億円超の大法人に対し、所得割に加え、付加価値割及び資本割を課する。

第53条

企業の適正な営業活動を反映するため、税法上の所得を基礎として課税標準を算定する。

第54条

毎年四月一日現在の原動機付自転車、二輪車、軽三輪、軽四輪の所有者に課する。

第55条

車両の燃費性能に応じ、自動車取得時に環境負荷の低い車を優遇して課税する。

第56条

国税たる消費税の一定割合を地方消費税とし、自治体間の消費額等に応じて配分する。

第57条

製造たばこの卸売業者等に対し、市町村内で売り渡された本数に応じて課する。

第58条

観光資源の利用及び温泉環境の保全のため、利用者に定額の目的税を課する。

第59条

鉱物を採掘する鉱業者に対し、鉱物の価格に応じて課する。

第60条

コンビニエンスストア、電子決済事業者等に対し、地方税の収納事務を委託できる。

第7章　督促、滞納処分及び権利救済

第61条

納期限までに完納しないときは、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。

第62条

納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十四・六パーセント以内の延滞金を徴収する。

第63条

督促状を発した日から十日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。

第64条

徴税吏員は、滞納者の住居その他に立ち入り、金庫、預金通帳等を捜索することができる。

第65条

差し押さえた不動産又は動産を入札又は競り売りにより公売し、代金を税に充当する。

第66条

財産がなく生活を著しく困窮させるおそれがあるときは、首長は滞納処分を停止できる。

第67条

地方税の徴収権は、行使できる時から五年間行使しないときは時効により消滅する。

第68条

課税処分又は滞納処分に不服がある者は、首長に対し審査請求をすることができる。

第69条

審査請求の裁決を経た後でなければ、原則として裁判所に出訴することができない。

第70条

偽りその他不正の行為により地方税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　内務大臣及び地方自治体の長は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　内務大臣及び地方自治体の長の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　内務大臣及び地方自治体の長は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　内務大臣及び地方自治体の長は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

内務大臣及び地方自治体の長は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

内務大臣及び地方自治体の長は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

内務大臣及び地方自治体の長は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　内務大臣及び地方自治体の長は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　内務大臣及び地方自治体の長は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。